龙川县紫市镇“8•28”一般道路交通事故调查报告

龙川县人民政府门户网站 www.longchuan.gov.cn 2023-01-06 来源： 龙川县应急管理局 阅读人次： 538

2022年8月28日早上5时58分许，龙川县紫市镇民乐东村委会船亨路口发生一起大型普通客车与二轮摩托车碰撞的一般道路交通事故，事故造成一人死亡。直接经济损失为人民币493045元。

为查清事故原因，严肃追究事故责任，吸取事故教训。按照国家有关法律法规的规定，9月19日，龙川县人民政府成立了由县应急管理局局长张朝阳任组长，县公安局党委委员杨超平任副组长，县纪委监委、县公安局、县交通运输局、县应急管理局、县总工会、紫市镇人民政府等有关负责同志为成员的龙川县紫市镇“8•28”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。9月7日，河源市安委办对这起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，龙川县紫市镇“8•28”道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2022年8月28日早上，河源市龙川县联发运输有限公司客车驾驶员罗谷年从紫市镇新民村家中出发到紫市镇新民客运站。5时50分左右，罗

谷年驾驶大型普通客车粤P21500从紫市镇新民客运站出发。5时55分左右，罗谷年驾车沿龙川县X151线道路直行，时速40公里左右，行驶至民乐东村委会船亨路口时，道路右侧村道驶出一辆二轮摩托车，从村道向左转驶入X151线。罗谷年看到驶出的摩托车立即往左打方向盘，并踩刹车，由于临近路口，客车未能及时躲避摩托车，摩托车碰撞客车保险杠右侧位置，导致摩托车驾驶员刘美清往前摔倒在地，躺在客车前方2米左右的位置。罗谷年立即下车查看情况，看到刘美清头部流血，不能说话。当即拨打120急救电话和110报警电话。刘美清儿子闻讯赶到现场(刘美清家距离事故现场约400米)，同其他家属一起把刘美清抬到自己的小轿车上，送往紫市镇卫生院，后经救护车转送至龙川县人民医院抢救，刘美清经抢救无效于当日死亡。

（二）事故应急处置情况

1.事故应急处置总体情况

接事故报告后，县应急管理局、县公安局交通警察大队、县交通运输局、紫市镇人民政府等负责同志立即赶赴现场，了解事故发生经过及现场情况，开展事故处置工作。

县应急管理局接事故报告后，经初步了解事故发生经过后，及时向市应急管理局报告事故情况，按规定上报事故信息。

2.应急处置评估结论

经评估，事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

3.善后处置情况

事故发生后，龙川县公安局交通警察大队等部门全力做好遇难者家属安抚和赔偿工作，未发生不稳定事件。死者刘美清遗体于9月12日在龙川县殡仪馆火化。

县公安局交通警察大队于2022年9月7日对交通事故作出责任认定，出具《道路交通事故认定书》（第441622120220000101l号）。认定本次事故双方违法行为相当，当事人河源市龙川县联发运输有限公司驾驶员罗谷年，当事人二轮摩托车驾驶员刘美清，在本次事故中负同等责任。

本次事故当事人罗谷年对《道路交通事故认定书》（第44162212022000010 11号）有异议，于2022年9月9日向河源市公安局交通警察支队申请责任复核。河源市公安局交通警察支队于2022年9月28日出具《道路交通事故复核结论》(河公交复字结论〔2022〕第000135号)，根据《道路交通事故处理程序规定》第七十六条第三款规定，决定撤销《道路交通事故认定书》(第441622120220000101 1号)。龙川县公安局交通警察大队于2022年9月29日对事故责任作出重新认定，出具《道路交通事故认定书》(第441622120220000101 2号)，认定当事人二轮摩托车驾驶员刘美清应承担此交通事故的主要责任，当事人河源市龙川县联发运输有限公司驾驶员罗谷年应承担此交通事故的次要责任。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡。死者刘美清，男，汉族，56岁，广东省龙川县紫市镇民乐东村人。经广东东江司法鉴定所《法医病理司法鉴定意见书》(粤东〔2022〕尸鉴字101号)，死者刘美清系生前头部及全身多处与钝物(如道路交通事故中的地面、车辆等)碰撞，致颅脑损伤死亡。

2.该事故直接经济损失为人民币493045元，包括医疗费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等一切人身损害赔偿费用。

（四）事故现场勘查情况

1.天气情况。事故发生时间为2022年8月28日早上5时58分许，当天天气晴朗，视线良好。

2.道路情况。事故发生地点位于紫市镇民乐东村委会船亨路口，龙川县X151线，南北走向，柏油路面，双向二车道，单车道路面宽3.4米，路面设有交通标志标线，道路右侧船亨路口。

3.肇事车辆停靠位置。事故发生后，粤P21500大型普通客车停靠在道路左侧，无号牌二轮摩托车躺在道路右侧路边 。未见伤者刘美清，已被送往医院抢救治疗。

4.车辆痕迹。粤P21500大型普通客车右侧保险杠破裂，大灯上面有刮擦痕迹，挡风玻璃破裂，右下角有一个碰撞时的破洞。

5.事故发生当天，驾驶员罗谷年驾驶粤P21500大型普通客车，按照当天安排的客运班线由紫市新民客运站开往广州，事故发生时客车没有搭载乘客（当天紫市新民客运站没有乘客，到龙川县老隆汽车客运站载客)。



肇事客车车头



肇事客车车尾



肇事摩托车

二、肇事车辆有关情况

（一）肇事车辆基本情况

1.粤P21500大型普通客车。所有人：河源市龙川县联发运输有限公司，办公地址：广东省河源市龙川县老隆镇隆江路交通大楼，使用性质：公路客运，品牌型号：宇通牌ZK6120HQ5Y，车辆识别代号：LZYTATE66H1040036，注册日期：2017年10月16日，发证日期：2017年10月16日，广东省河源市公安局交通警察支队办理注册登记，档案编码：441600321706，行驶证核定载人数：50人，总质量：17000kg，外廓尺寸：11625×2550×3690，检验有效期至2022年10月。粤P21500大型普通客车《道路运输证》（粤交运管河字002959932号），核发机关：龙川县交通运输局，发证日期：2022年03月01日，技术等级评定：壹级。车辆保险承包单位：中华联合财产保险股份有限公司，交强险有效期至2022年10月15日，保险单号：022183012203033200047O；道路客运承运人责任保险有效期至2022年10月25日，保险单号：02218301220304G3000007；机动车辆保险有效期至2022年10月25日，保险单号：022183012203037000060 2。车辆安装有道路运输车辆卫星定位装置，并接入河源市重点车辆市级监管平台。车辆运营路线为龙川–广州。经公安交警电脑综合信息平台查询，该车近五年有6条交通违法记录，已处理；过往无交通事故记录。

2.普通二轮摩托车。所有人：刘美清，摩托车未注册登记、无号牌，该车没有购买保险。

（二）肇事车辆驾驶员基本情况

1.粤P21500大型普通客车驾驶员罗谷年，男，汉族，1979年6月出生，住址：广东省龙川县紫市镇新民村委会岭下村46号，持有A1机动车驾驶证，初次领证日期：2006年5月11日，有效期至长期，发证机关为广东省河源市公安局交通警察支队。经公安交警电脑综合信息平台查询，罗谷年近五年有10条交通违法记录，已处理；过往无交通事故记录。

2.二轮摩托车驾驶员刘美清，男，汉族，56岁，住址：广东省龙川县紫市镇民乐东村委会上村42号。未取得摩托车驾驶证。

（三）肇事车辆检验检测情况

2021年9月9日，龙川县龙安机动车检测有限公司出具的粤P21500大型普通客车安全技术检验报告结论为合格，出具的2021年度广东省营运客车类型等级复核表车辆技术等级为壹级。

（四）肇事车辆单位基本情况

河源市龙川县联发运输有限公司，统一社会信用代码：914416227615506213，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：龙川县老隆镇隆江路交通大楼，法定代表人：陈启传，注册资本：人民币壹仟玖佰陆拾壹万壹仟捌佰捌拾捌元，成立日期：2004年04月17日，营业期限：长期，经营范围：公路旅客运输，汽车、摩托车配件销售。公司现有客运车辆30台，客车驾驶员20人，管理人员8人。

河源市龙川县联发运输有限公司取得有《道路运输经营许可证》（粤交运管许可河字441600000038号），经营范围：市际班车客运，县际班车客运，省际班车客运，市际包车客运，证件有效期限：2021年12月23日至2025年12月31日。

河源市龙川县联发运输有限公司龙川至广州客运班线，班车客运标志牌编号：P4-A1004，客运班线类型：二类客运班线，日发班次下限1-3班；客运班线经营期限：自2019年1月1日至2024年12月31日，起点地客运站点：龙川紫市镇新民汽车客运站，中途停靠地客运站点：龙川县老隆汽车客运站。途径路线：X151线、205国道、河龙高速、惠河高速、广河高速、华南快速、广汕公路。讫点地客运站点：天河汽车客运站。

三、事故原因

（一）直接原因

当事人刘美清无驾驶证驾驶无号牌二轮摩托车，上道路行驶时没有戴安全头盔，从船享路口左转弯进入X151线时没有让直行的车辆先行且单手持把，是导致事故的直接原因。

（二）事故客车驾驶员存在的问题

当事人罗谷年驾驶大型普通客车在通过村庄繁杂路段时没有保持安全车速，对右侧船享路口进入X151线摩托车没有及时发现。

四、相关单位和人员履职情况

（一）龙川县交通运输局

交通运输局自2022年1月至8月，交通运输局共出动执法人员217人次，共检查企业70家次（其中客运企业23家次，危运企业7家次，货运企业17家次），检查客运车辆263 辆、 危运车辆6辆次、共发现隐患124宗，限时整改12宗，形成闭环管理，切实消除安全隐患，行业秩序整体平稳有序。

（二）龙川县公安局交通警察大队牛屎坳中队

2022年以来，龙川县公安局交通警察大队牛屎坳中队认真落实项工作措施，结合辖区道路交通管理实际，强化分析研判，明确职责分工，全力预防道路交通事故发生。结合辖区道路交通管理实际，科学部署警力，合理设置执勤点，明确职责分工，将警力下沉一线，大力开展交通违法查处工作，共计查处交通违法行为523宗。同时，主动排查辖区道路隐患情况并上报整治，共排查发现隐患道路3处，完成治理3处。中队联合相关部门到乡镇开展交通安全宣传达50余次，到企业开展交通安全宣传达10余次。此外针对每宗事故的涉事隐患企业、重点企业进行约谈，督促其深度整改，责令强化风险源头管理，进一步健全企业交通安全制度管理，做好及时处理交通违法、强化车辆性能检查、 落实“一车一档”台账等各项交管工作，有力维护了辖区道路交通环境。

(三)紫市镇人民政府

紫市镇人民政府在道路交通安全方面，采用各种不同的形式，积极开展道路交通安全宣传活动，营造良好氛围。在镇政府、各村（居）开办交通安全专栏，在各村主要路口张贴交通安全知识宣传海报，宣传交通安全

知识。利用镇广播早中晚播放宣传片，在镇村各大路口拉横幅，组织村干部、志愿者上门入户发放宣传单，面对面讲解道路交通安全知识，1至8月份共发表《紫市镇系统防范化解道路交通安全风险工作简报》68期。开展联合执法，加强对重点车辆、重点驾驶人及重点违法的整治，在每周五常态化开展交通安全劝导活动，发动劝导员上路劝导、入户宣传，及时劝导、查纠面包车超员、违法载人、无牌无证驾驶摩托车等高危违法行为，共劝导2000余人次，扣押无牌无证摩托车70辆。同时，积极发动各村干部排查全镇车辆信息，建立全镇车辆信息台账，排查报废和无牌无证车辆，共排查报废车辆36辆。

（四）河源市龙川县联发运输有限公司

河源市龙川县联发运输有限公司，设置有安全生产组织管理机构和配置专职安全管理人员，公司主要负责人和安全管理人员均取得“道路运输主要负责人和安全管理人员安全考核证明”，有组织制定并实施相应的企业安全生产管理制度，建立档案台帐等。

在安全管理方面，有开展安全生产教育培训，但培训内容不够深入具体，未按照教育培训计划实施，未能让客车驾驶员将安全驾驶理念入脑入心。存在未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（五）紫市镇民乐东村村委会

民乐东村村委会在贯彻落实《龙川县组建网格化综合巡查队伍建设工作方案》（龙委办发电〔2022〕27号）、《紫市镇组建网格化综合巡查队伍建设工作方案》（紫委〔2022〕7号）。“一盔一带”、“敲门行动”、“小手拉大手”等道路交通安全宣传教育活动和交通劝导活动中，工作不够细致到位。

（六）民乐东村村委委员刘海勇

紫市镇民乐东村村委委员刘海勇，作为民乐东村分管交通的村委委员、村交通劝导员，对交通安全工作不够重视，履行职责不到位。开展交通安全的宣传、提醒等工作不力。

五、事故责任认定以及处理建议

通过调取有关资料，并对相关人员进行询问谈话，按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和

调查处理条例》等有关法律法规规定，对有关单位和人员的责任认定及处理建议如下：

（一）摩托车驾驶员刘美清

刘美清违反《中华人民共和国道路交通安全法》第八条、第十九条第一款、第五十一条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第(三)项、第六十二条第(六)项[①]的规定，认定当事人刘美清负事故的主要责任。鉴于在事故中死亡，不予对其作出处理。

（二）客车驾驶员罗谷年

罗谷年违反《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条和第四十二条第二款[②]的规定，根据龙川县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第44162212022000010 12号），认定当事人罗谷年负事故的次要责任，未达到刑事立案标准。建议由公安交警部门依据相关法律法规，对罗谷年的交通违法行为依法作出行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

河源市龙川县联发运输有限公司。安全教育培训内容不

---

①**《中华人民共和国道路交通安全法》第八条：**国家对机动车实行登记制度。机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。尚未登记的机动车，需要临时上道路行驶的，应当取得临时通行牌证。**第十九条第一款：**驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。 **第五十一条：**机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。**《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第(三)项：**转弯的机动车让直行的车辆先行。**第六十二条第(六)项：**驾驶摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品。

②**《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：**车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。**第四十二条第二款：**夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度。

够深入具体，未按照教育培训计划实施，未能让客车驾驶员将安全驾驶理念入脑入心。未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人

员以及考核结果等情况，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款①的规定，建议龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（四）项②的规定，对其实施行政处罚。

(四)建议给予党纪政务处分人员

对于在事故调查过程中发现的属地有关单位和工作人员履职方面的问题及相关材料，已移交紫市镇纪律检查委员会。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由紫市镇纪律检查委员会提出。

（五）**其他建议**

1.建议紫市镇人民政府约谈民乐东村村委会主要负责人，督促村委会深化交通安全措施，做好防范化解道路交通安全风险工作。

2.建议龙川县交通运输局约谈河源市龙川县联发运输有限公司主要负责人陈启传，督促认真落实企业生产安全主体责任。

---

①**《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：**生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

②**《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：**生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:....(四）未如实记录安全生产教育和培训情况的.....。

六、事故教训

龙川县紫市镇“8•28”一般道路交通事故教训是深刻的，刘美清安全意识淡薄，经村委会干部多次劝导，仍未报名考取摩托车驾驶证，驾驶摩托车不按规定佩戴头盔且单手持把，行驶至路口未停车瞭望确认安全后再通过。各镇要深刻吸取龙川县紫市镇“8•28”一般道路交通事故教训，举一反三，认真组织交通安全出行宣传，以事故案例警示人，提高辖区群众安全出行意识，自觉遵守交通法律法规，有效预防和遏制道路交通事故的发生。

七、事故整改措施建议

（一）落实企业安全生产主体责任

各客运公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任，加强对驾驶员的安全教育培训，制定具体有针对性的安全教育培训计划，并严格按照计划实施，并对培训内容进行考核，确保培训取得实际成效。主要负责人和安全生产管理人员要严格按照要求履行职责，大力排查隐患，及时整治消除事故隐患。

（二）落实属地安全生产管理责任

各镇人民政府要严格落实《龙川县组建网格化综合巡查队伍建设工作方案》（龙委办发电〔2022〕27号），加强对村交通劝导员的管理，积极开展交通安全宣传教育活动和交通劝导活动，用事故案例警示人、教育人，使安全出行、文明出行理念深入人心，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制道路交通事故的发生，推动我县道路交通安全形势持续稳定好转。

龙川县紫市镇“8•28”一般道路交通

事故调查组

2022年11月1日

扫一扫在手机打开当前页

点击排行

一天 一周 一月

2025年龙川县政府网站工作年度报表

关于王小林诉北方铁路运营管理有限公司仲裁开庭应诉通知

龙川县公安局关于依法处置查扣报废车辆及逾期未处理车辆的通告

关于龙川县商业幼儿园拟注销的公告

龙川县恩波药械有限公司2026年公开招聘工作人员方案调整公告

热词

疫情 防控 政务服务 互联网 产业